HABEAS CORPUS 279.244 PARANÁ

RELATOR	**: MIN. GILMAR MENDES**
PACTE.(S)	: ADENIR ROCHA
IMPTE.(S)	: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
ADV.(A/S)	: DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL
COATOR(A/S)(ES)	: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DECISÃO: Trata-se de *habeas corpus* impetrado em favor de Adenir Rocha, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 3327971 - PR (2026/0287675-7).

Colho da decisão impugnada:

> O agravante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 334-A, § 1º, I, do Código Penal, c/c o art. 3º do Decreto-Lei n. 399/1968. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região afastou a valoração negativa de duas das cinco condenações consideradas como maus antecedentes, reconheceu de ofício a atenuante da confissão espontânea, compensando-a com uma das agravantes da reincidência**, e fixou a pena definitiva em 2 anos, 11 meses e 17 dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado.**
>
> No recurso especial, fundado nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, a defesa impugnou exclusivamente o regime inicial, sustentando a violação dos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59 do Código Penal, a ocorrência de bis in idem, a indevida invocação da Súmula 269/STJ e a desproporção do regime diante da condição pessoal do recorrente, aposentado por invalidez e tetraplégico.
>
> A decisão agravada assentou que a manutenção do regime fechado se apoiou em dados concretos - a multirreincidência e a multiplicidade de maus antecedentes -, em consonância com a jurisprudência desta Corte (Súmula 83/STJ); que a Súmula 269/STJ pressupõe circunstâncias judiciais favoráveis, ausentes na espécie; que a consideração das circunstâncias judiciais na

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 89EB-4A40-6689-5186 e senha 9BAE-F030-C896-00B2

escolha do regime decorre do próprio art. 33, § 3º, do Código Penal; e que as limitações de saúde do apenado constituem matéria afeta ao juízo da execução penal. Reputou prejudicado o dissídio jurisprudencial.

Nas razões do agravo regimental, sustenta a Defensoria Pública da União que a Súmula 83/STJ não pode obstar o conhecimento do recurso especial, porque os próprios julgados invocados na decisão de inadmissibilidade - AgRg no AREsp n. 3.088.476/PB e AgRg no AREsp n. 2.787.368/SP - fixaram o regime semiaberto em hipótese idêntica, de pena inferior a 4 anos e circunstância judicial desfavorável, na mesma linha de outros julgados desta Corte transcritos no recurso especial.

Afirma que o regime mais gravoso, para quem foi condenado a pena inferior a 4 anos, é o semiaberto, pois o agravamento autorizado pelo art. 33, § 3º, do Código Penal opera degrau a degrau; que a leitura a contrario sensu da Súmula 269/STJ inverte a função de norma de favorecimento; que a fundamentação empregada para suprimir o regime intermediário é a mesma considerada na dosimetria, sem elemento concreto e autônomo; e que a desproporção do regime decorre do próprio título condenatório, e não de incompatibilidade clínica superveniente, tendo a Procuradoria Regional da República opinado pelo regime semiaberto.

Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao Colegiado, para que se fixe o regime inicial semiaberto.

No STJ, o paciente não teve êxito. O acórdão ora impugnado foi publicado em 14.10.2026.

Nesta Corte, a impetrante insiste no pedido de fixação do regime semiaberto.

É o relatório.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 89EB-4A40-6689-5186 e senha 9BAE-F030-C896-00B2

Decido.

Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:

> Como assentado na decisão agravada, a escolha do regime inicial não se resolve por operação puramente aritmética. O art. 33, § 2º, do Código Penal estabelece patamares de referência, mas o § 3º do mesmo dispositivo determina que "a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código". A lei confia ao julgador, portanto, um juízo de individualização que considera, além da quantidade de pena, a reincidência e as circunstâncias judiciais, sendo legítima a opção por regime mais severo do que o correspondente ao quantum da reprimenda, desde que ancorada em elementos concretos.
>
> No caso, o Tribunal de origem manteve o regime fechado porque, "embora a pena seja inferior a quatro anos, trata-se de réu multirreincidente e que ostenta multiplicidade de maus antecedentes" (e-STJ fl. 210). A motivação apoia-se em dados concretos e cumulativos: duas condenações definitivas valoradas como reincidência e outras três como maus antecedentes, sem sobreposição.
>
> A pretensão de que o agravamento do regime opere necessariamente "degrau a degrau", vedando-se o regime fechado a quem foi condenado a pena inferior a 4 anos, não encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, que admite, nessa hipótese, a imposição do regime mais severo quando concorrem reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis. (www.stj.jus.br)

Penso que assiste razão à impetrante.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 89EB-4A40-6689-5186 e senha 9BAE-F030-C896-00B2

O paciente foi condenado à pena de **2 anos, 11 meses e 17 dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado.**

Pelo *quantum* da pena, seria cabível o regime aberto. Todavia, em razão das circunstâncias judiciais e reincidência, **aplica-se o regime mais gravoso.**

Penso que é excessiva, no caso concreto, a fixação do regime fechado, considerada a baixíssima pena aplicada, de modo que o regime semiaberto é o indicado e, ainda, **é mais gravoso que aquele compatível com o *quantum* da pena.**

Ante o exposto, **concedo a a ordem para fixar o regime inicial semiaberto**, sem prejuízo de agravamento em caso eventual de unificação das penas.

Publique-se.

Brasília, 4 de novembro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES

Relator

Documento assinado digitalmente

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 89EB-4A40-6689-5186 e senha 9BAE-F030-C896-00B2